

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1335/2537

นาง บุษกร ทองวงษ์
นาง อรไท เลิศอิทธิ บาท

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายรถยนต์กับโจทก์ปรากฏตามสำเนาสัญญาจะซื้อขายท้ายฟ้อง แล้วจำเลยผิดนัดไม่ชำระราคาส່วนที่เหลือ จำเลยให้การต่อสู้คดีแต่เพียงข้อเดียวว่าชำระแล้ว แต่มิได้ปฏิเสธสัญญา ประเด็นข้อพิพาทจึงมีเพียงว่าจำเลยชำระราคารถยนต์ส่วนที่เหลือให้โจทก์แล้วหรือไม่ส่วนสัญญาจะซื้อขายที่โจทก์อ้างเมื่อจำเลยไม่ปฏิเสธต้องถือว่าจำเลยรับ โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องนำสืบ และเมื่อถือว่าจำเลยรับสัญญาจะซื้อขายที่โจทก์อ้างแล้วรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสำเนาสัญญาจะซื้อขายย่อมนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาพิพากษาได้กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุจำเลยทำสัญญาซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าวจากโจทก์ในราคา 160,000 บาทในวันทำสัญญาจำเลยชำระราคาเป็นเงิน 50,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 110,000 บาท จะทำให้ต่อเมื่อวันโอนทะเบียนและโจทก์ได้มอบรถยนต์ให้จำเลยในวันทำสัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 โจทก์โอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่จำเลยโดยจำเลยตกลงว่าจะชำระ

ราคาที่เหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันโอนแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ชำระ ขอ
ให้บังคับจำเลยชำระราคารถยนต์พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 111,375 บาท
และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 110,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า กรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทเป็นของนางวรรณาวรทวิธารัง แต่
โจทก์อ้างว่าเป็นของโจทก์และตกลงขายให้แก่จำเลยในราคา 160,000 บาท จำเลย
หลงเชื่อได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับโจทก์และวางมัดจำไว้ 50,000 บาท และตกลง
กันว่าส่วนที่เหลือจะชำระเมื่อโจทก์มอบเอกสารชุดโอนทะเบียนและดำเนินการโอน
ทะเบียนรถยนต์ให้แก่จำเลยเรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้มีการนัดวันชำระเงินและโอน
ทะเบียนรถยนต์พิพาท ครั้นถึงวันนัดจำเลยได้ไปพบโจทก์จึงทราบว่าชื่อทางทะเบียน
รถยนต์พิพาทเป็นของนางวรรณจำเลยขอให้คืนเงินมัดจำ โจทก์ไม่ยอม โจทก์ได้พา
จำเลยไปรับมอบทะเบียนรถยนต์จากนางวรรณ นางวรรณมอบทะเบียนรถยนต์
และลงลายมือชื่อในเอกสารชุดโอนทะเบียน พร้อมทั้งมอบเอกสารประกอบการโอน
คือบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนางวรรณจำเลยจึงได้ชำระ
เงินที่เหลือ 110,000 บาท แก่โจทก์ไป แต่จำเลยยังไม่สามารถรับโอนทะเบียนได้
ทันที เพราะรถพิพาทเป็นรถสีล้อใหญ่ไม่สามารถใช้รับจ้างร่วมกับรถประจำทางได้
แต่ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยินยอมให้ต่อรถยนต์คันใหม่ให้เป็นชนิดรถล้อ
แบบมินิบัสมาสวมทะเบียนรถพิพาทได้ จึงต้องดำเนินการส่วนนี้ให้แล้วเสร็จแล้วจะ
โอนชื่อเป็นของนายสมศักดิ์ อัสวนันทวดี น้องชายจำเลยการผ่อนผันขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพดังกล่าวทำให้รถที่ซื้อขายกันมีราคาสูงขึ้นมาก โจทก์มีความ
เสียดาย จึงติดต่อขอซื้อคืนจำเลยไม่ยินยอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 110,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์

พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า การดำเนินคดีของโจทก์ได้อาศัยสำเนาสัญญาจะซื้อขาย ศาลรับฟังเอกสารดังกล่าวแล้วนำมาพิพากษาเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์กับโจทก์ปรากฏตามสำเนาสัญญาจะซื้อขายท้ายฟ้องแล้วจำเลยผิดนัดไม่ชำระราคาส່วนที่เหลือ จำเลยต่อสู้คดีแต่เพียงข้อเดียวว่าชำระแล้ว แต่มิได้ปฏิเสธสัญญา ประเด็นข้อพิพาทจึงมีแต่เพียงว่า จำเลยชำระราคารถยนต์ส่วนที่เหลือให้โจทก์แล้วหรือไม่ ส่วนสัญญาจะซื้อขายที่โจทก์อ้างเมื่อจำเลยไม่ปฏิเสธต้องถือว่าจำเลยรับ โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องนำสืบ และเมื่อถือว่าจำเลยรับสัญญาจะซื้อขายที่โจทก์อ้างดังกล่าวแล้ว รายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสำเนาสัญญาจะซื้อขายย่อมนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาพิพากษาได้ กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93 ตามที่จำเลยอ้าง ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ถวิล ตริเพชร-สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ